

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 478/2530

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โจทก์

นายล้วน ไชยธานี กับพวก

จำเลย

นายรูป ธรรมกุล โดยนางศศิธร อุดร

สติตย์ ผู้เข้าเป็น

ผู้ยื่นคำร้อง

คู่ความแทน จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 149)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 159,931.51 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชำระแทนจนครบ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 3 ได้มีรณะนางศศิธรอุดรสติตย์ ทายาทของเข้ามาเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 140,144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นเวลาสามปีมาวางศาลให้เป็นที่พอใจของศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นเวลาสามปีมาวางศาลให้เป็นที่พอใจของศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(junth janthavong-sujorn natapinru-pcha vararompinij)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ